

EP07 — La publicité est autorisée aux architectes depuis 1992

Épisode 07/20 · RÈGLE · architecte DE · 14-16 min L'épisode le plus rentable de la chaîne : il lève l'objection numéro un de tout le marché.

AVANT DE TOURNER — ce que tu dois savoir et que tu ne diras pas

L'histoire du texte, et elle est spectaculaire.

Le code de déontologie des architectes vient du décret n° 80-217 du 20 mars 1980. Dans sa version d'origine, l'article 26-4 encadrait très restrictivement la possibilité de faire de la publicité.

Cet article a été abrogé par le décret du 17 septembre 1992, publié au Journal officiel du 23 septembre 1992. Le même décret a introduit l'article 10 bis, qui autorise la publicité.

Texte exact de l'article 10 bis, à citer mot pour mot : « Les architectes peuvent recourir à la publicité dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, notamment l'article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat modifiée. »

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074232/LEGISCTA000006143863/

Donc la publicité est autorisée depuis 1992. Trente-quatre ans.

Et le code a été entièrement refondu par le décret n° 2026-568 du 26 juin 2026, entré en vigueur le 1er juillet 2026.

L'autorisation n'a pas bougé. <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054341539>

<https://www.architectes.org/actualites/nouveau-code-de-deontologie-des-architectes-entree-en-vigueur-au-1er-juillet-2026-137420>

L'Ordre publie lui-même deux pages qui le confirment, plus lisibles que le décret et à montrer avant Légifrance :

<https://www.architectes.org/actualites/un-architecte-peut-il-faire-de-la-publicite-et-sous-quelles-formes-92103>

<https://www.architectes.org/actualites/en-tant-quarchitecte-puis-je-faire-de-la-publicite-91826>

Ce qui reste interdit : la publicité comparative qui identifie un confrère, explicitement ou implicitement. C'est la confraternité, articles 17 à 19.

Et pour tout le monde, architecte ou non : l'article L. 121-2 du code de la consommation sur les pratiques commerciales trompeuses. Peines à l'article L. 132-2, portées à cinq ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende quand l'infraction est commise en ligne.

LE PIÈGE — l'audience et la portée du texte

Cet épisode s'adresse aux architectes inscrits à l'Ordre. Le code de déontologie ne s'applique pas aux architectes d'intérieur, dont le titre n'est pas protégé. Si tu t'adresses aux deux sans distinguer, tu imposes à la moitié de ton audience des contraintes qui ne sont pas les siennes. Dis-le en une phrase au début.

Second piège : ne jamais dire « vous pouvez tout dire ». L'autorisation de faire de la publicité ne lève ni la confraternité, ni le droit commun, ni l'obligation de pouvoir prouver ce qu'on avance.

Troisième piège, et c'est une question de rigueur : ne présente pas le décret de 2026 comme ce qui a autorisé la publicité. Il a refondu le code. L'autorisation date de 1992.

LES OBJECTIONS QUI ARRIVERONT EN COMMENTAIRE

« Mon conseil régional m'a dit le contraire. » Alors demandez-lui l'article. L'article 10 bis existe depuis 1992 et le nouveau code entré en vigueur le 1er juillet 2026 ne l'a pas supprimé.

« C'est autorisé mais mal vu. » Ce sont deux sujets différents, et le second est une question de culture professionnelle, pas de droit. La vidéo traite du droit.

« On ne peut pas afficher de prix. » Rien dans le code ne l'interdit. Ce qui est interdit, c'est de tromper : un prix affiché doit être celui qu'on pratique, avec son périmètre.

« La publicité comparative est interdite. » Uniquement quand elle identifie un confrère. Comparer ce qu'on fait à ce que fait un constructeur de maisons ou une plateforme n'est pas de la confraternité : ce ne sont pas des confrères.

LE DÉROULÉ — ce que le spectateur doit comprendre, chapitre par chapitre

Ouverture

Que l'objection qu'il porte depuis le début de sa carrière est fausse depuis trente-quatre ans.

À qui s'adresse cette vidéo

Que le code de déontologie ne concerne que les architectes inscrits à l'Ordre. Un architecte d'intérieur n'y est pas soumis — il est encore moins contraint. Une phrase, et on avance.

Le texte, lu à l'écran

Que l'article 10 bis dit exactement l'inverse de ce que la profession croit. Le lire mot pour mot, lentement, à l'écran.

Preuve — Légifrance, section des règles personnelles du code de déontologie.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074232/LEGISCTA000006143863/

Depuis quand, exactement

Que l'interdiction a été levée le 17 septembre 1992, par un décret publié au Journal officiel du 23 septembre. L'article 26-4 qui encadrait restrictivement la publicité a été abrogé ce jour-là, et l'article 10 bis créé à sa place.

Trente-quatre ans pendant lesquels une profession entière s'est interdit quelque chose qui lui était permis. C'est le cœur de l'épisode, et il faut laisser le silence après.

Ce que le nouveau code change

Que le décret n° 2026-568 du 26 juin 2026 a refondu l'ensemble du code, entré en vigueur le 1er juillet. L'autorisation de faire de la publicité n'a pas bougé.

Dire clairement : ce décret n'a pas autorisé la publicité, elle l'était déjà. Il a réécrit le texte autour.

Preuve — le décret au JORF et l'annonce de l'Ordre.

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054341539> <https://www.architectes.org/actualites/nouveau-code-de-deontologie-des-architectes-entree-en-vigueur-au-1er-juillet-2026-137420>

Ce que l'Ordre en dit lui-même

Que ce n'est pas une lecture personnelle du décret. L'Ordre publie deux pages qui répondent à la question et donnent des exemples de formes autorisées.

Preuve — les deux pages de l'Ordre, montrées à l'écran. <https://www.architectes.org/actualites/un-architecte-peut-il-faire-de-la-publicite-et-sous-quelles-formes-92103>

Les deux vraies limites

Que la question utile n'est pas « ai-je le droit » mais « qu'est-ce que je n'ai pas le droit de dire », et que la réponse tient en deux interdits.

La confraternité : pas de comparaison qui identifie un confrère. À noter, et c'est une distinction qui vaut de l'argent : un constructeur de maisons ou une plateforme n'est pas un confrère. La confraternité ne les couvre pas.

La pratique commerciale trompeuse, article L. 121-2 du code de la consommation : tout ce qu'on avance doit pouvoir être prouvé. Les peines montent à cinq ans et 750 000 euros quand c'est en ligne. C'est la limite la plus sérieuse, et elle s'applique à tout le monde, y compris à moi.

LE BLOC ACQUISITION — deux minutes pleines, jamais expédié

Que la seule raison pour laquelle cette objection a survécu trente-quatre ans, c'est que personne n'avait intérêt à la lever. Tant qu'une profession croit qu'elle n'a pas le droit de se rendre visible, elle laisse le terrain à ceux qui n'ont pas ce scrupule — et on l'a mesuré : 130 publicités actives pour les constructeurs de maisons, 2 pour les architectes.

Que le droit étant acquis, il ne reste qu'une question pratique : par où commencer. Et que la publicité en ligne est, pour un cabinet qui part de zéro, le levier le plus rapide — le seul qui permette de choisir une zone, un type de projet et un budget, et de savoir en trois semaines si ça produit des demandes. Le référencement met des mois, la recommandation des années.

Puis, au nous : chez Essort, cette objection est celle qu'on entend en premier dans presque tous les appels. On répond en envoyant l'article 10 bis. La conversation change de sujet immédiatement : on passe de « est-ce que j'ai le droit » à « qu'est-ce que je raconte ».

Enchaîner sans respirer sur le document : les leviers d'acquisition, ce que chacun coûte et dans quel ordre les monter, 57 pages, gratuit, lien en description. Pas de carte bancaire, pas d'appel commercial.

<https://essort.agency/ressources>

Sortie

Qu'il peut lire l'article 10 bis ce soir, il fait trois lignes.

Puis rouvrir vers l'EP08 : le droit n'était pas le problème. Reste ce qu'il va dire — et c'est là que la profession se complique la vie.

TITRE ET MINIATURE

Principal : La publicité est autorisée aux architectes depuis 1992 Variante : Le code de déontologie m'a ouvert les yeux sur la pub des architectes

Miniature : « 1992 » en énorme, dessous en petit « et vous ne le saviez pas ». Visage à droite. Fond sombre, texte jaune.

DESCRIPTION YOUTUBE

L'article 10 bis du code de déontologie des architectes autorise la publicité. Il existe depuis le décret du 17 septembre 1992, publié au Journal officiel du 23 septembre. Le nouveau code entré en vigueur le 1er juillet 2026 ne l'a pas modifié.

Trente-quatre ans d'une interdiction qui n'existait plus.

Cette vidéo concerne les architectes inscrits à l'Ordre. Les architectes d'intérieur ne sont pas soumis à ce code.

Je ne suis pas architecte : je fais de l'acquisition pour des cabinets d'architecture.

Les leviers d'acquisition, ce que chacun coûte et dans quel ordre les monter – 57 pages, gratuit : <https://essort.agency/ressources>

SOURCES

Code de déontologie, articles 3 à 10 bis :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074232/LEGISCTA000006143863/

Décret n° 2026-568 du 26 juin 2026 : <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054341539>

Entrée en vigueur au 1er juillet 2026, Ordre des architectes :

<https://www.architectes.org/actualites/nouveau-code-de-deontologie-des-architectes-entree-en-vigueur-au-1er-juillet-2026-137420>

Un architecte peut-il faire de la publicité : <https://www.architectes.org/actualites/un-architecte-peut-il-faire-de-la-publicite-et-sous-quelles-formes-92103>

Instagram : <https://instagram.com/essort.architectes>

Mots-clés : publicité architecte autorisée · code de déontologie architectes · article 10 bis · un architecte peut-il faire de la publicité · déontologie publicité 2026

GARDE-FOUS

Dire dès le début que le code ne concerne que les architectes inscrits à l'Ordre. Ne pas présenter le décret de 2026 comme ce qui a autorisé la publicité : c'est 1992. Ne jamais dire « vous pouvez tout dire » : la confraternité et le droit commun demeurent. Montrer Légifrance et les pages de l'Ordre, pas une paraphrase. Rappeler que la limite L. 121-2 s'applique aussi à Essort. Ne pas développer le comptage publicitaire, il appartient à l'EP03 : une phrase suffit. Aucune mention de l'offre à 999 € ni de l'appel de 30 minutes.